

○○○○○○○○ ○○○○

○○ ○, 통보

제 목 직접생산 확인 검토 소홀

소 관 기 관 ○○○○○○○○○○○○○○

조 치 기 관 ○○○ ○○○, ○○○○○○○○○○○○○○

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

중소벤처기업부는 중소기업제품의 구매를 촉진하고 판로를 지원함으로써 중소기업의 경쟁력 향상과 경영안정에 이바지함을 목적으로 「중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정)에 의거 중소벤처기업부장관은 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁 제품으로 지정할 수 있으며,

동법 제9조(직접생산의 확인 등)에 의거 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품조달계약을 체결하거나, *다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

로서 대통령령으로 정하는 금액(1천만원) 이상의 제품조달 계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다.

※ 제9조(직접생산의 확인 등) 제1항

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제7조 단서 또는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조제1항 단서에 따라 경쟁제품에 대하여 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

3. 감사결과 확인된 문제점

[표1] 중소기업자간 경쟁제품 구매 현황

(단위: 천원)

계 약 명	계약금액	계약업체	업체 소재지	계약일	비고
2023년 ○○○○○○○○단지 조형물 제작 설치	19,600	○○○○○	○○ ○○○	2023-03-10	-

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○은 “2023년 ○○○○○○○○단지 조형물 제작 설치”를 ○○ ○○○군 소재 ○○○○○과 (물품)수의계약 체결 및 준공 처리를 하였다.

그러나, 조형물의 경우 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정) 및 「중소벤처 기업부 고시 제2021-35호 (2021.06.01.)」로 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 물품으로,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○은 동 사업을 추진함에 있어, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조(직접생산의 확인 등)에 따라 계약상대자인 초록 디자인의 관련 물품 직접생산 여부를 확인 후 계약체결을 하여야 했다.

그러나, 종합감사 기간(2024.11.19.) 중소기업제품 공공구매 종합정보망 (www.smpp.go.kr)을 통해 계약상대자인 ○○○○○의 조형물(세부품명번호: 6012100201) 직접생산 확인서 보유 여부를 검토한 결과 미보유[기타인쇄물

(5510159901)만 보유] 업체로 확인되었다.

따라서, ○○○○○○○○○○○○○○은 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련할 필요가 있다고 판단된다.

관계기관 의견 및 검토결과(이견이 있는 경우)

○○○○○○○○○○○○○○○은 2024년 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(○○○ ○○○○)에게 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조에 따라 계약상대자의 직접생산 확인 검토 업무를 소홀히 한 ○○직 ○급 ○○○에 대하여 “신분상 ○○” 조치를 요구합니다.(○○ ○)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	○○직 ○급	○○○	계약업무	○○○○○○○○○○○○○○○ (現 ○○○○○○○○○○○○○○)	신분상 ○○	2022.7.1.~ 2023.9.30.

이사장(○○○○○○○○○○○○○○○)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)